

RECURSO CÍVEL Nº 5063947-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: DANIELLE BALTHAR ACHI (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRA. INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA. MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO DE 12 MESES A CONTAR DO INGRESSO NO CARGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. TEMA 206 DA TNU. ADVENTO DO TEMA 1129 STJ. O TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES FUNCIONAIS PODE SER FIXADO EM DATA DISTINTA À DA ENTRADA DO SERVIDOR NA CARREIRA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS SÃO EXIGÍVEIS UNICAMENTE QUANTO AO PERÍODO ANTERIOR A 01/01/2017. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1129 STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condene a parte autora no pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5063947-31.2024.4.02.5101

510015058612 .V7

RECURSO CÍVEL Nº 5063947-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: DANIELLE BALTHAR ACHI (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por **DANIELLE BALTHAR ACHI** em face da UNIÃO visando a condenação da ré em considerar como marco inicial para contagem dos interstícios das progressões/promoções funcionais do demandante a data de seu ingresso no órgão, com o pagamento das respectivas diferenças daí decorrentes.

A sentença (evento 10) julgou IMPROCEDENTE o pedido sob o fundamento de que os critérios e procedimentos para pagamento do patamar remuneratório decorrente da estruturação na carreira da parte autora foi objeto de regulamentação específica, primeiro pelo Decreto nº 7.876/2012, seguido do Decreto nº 7.922/2013, atualmente em vigor, e que no caso concreto não se aplica o Decreto nº 84.669/1980 de forma subsidiária, por existente regulamentação específica para a carreira da Previdência, Saúde e do Trabalho.

Informa a parte autora que é servidora pública federal do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Aduz que a Lei nº 11.355/2006 dispõe sobre a criação da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, do Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, entre outros e que a carreira da Previdência, Saúde e do Trabalho ainda carece de complementação infralegal para sua regular produção de efeitos, conforme art. 1º da Lei nº 11.501/2007, motivo pelo qual incide o interstício de 12 (doze) meses, anteriormente vigente, até a edição do regulamento a que faz menção o novel art. 8º da Lei nº 10.855/2004.

Menciona que, nos termos do art. 1º da Lei 11.501/2007, as progressões funcionais e promoções cujas condições tenham sido implementadas serão concedidas observando-se, no que couber, as normas aplicáveis aos servidores do plano de classificação de cargos da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

Sustenta que o Decreto-Lei nº 84.669/90, que regulamenta a progressão funcional do servidor público federal, refere que, para efeito de progressão vertical, o interstício será de 12 (doze) meses.

Refere que, entretanto, a Administração Pública somente efetua as progressões nos meses de março e setembro de cada ano, de modo que, a cada ano, deixa de receber meses de progressões a que tem direito.

Pondera que ingressou em maio de 2006, de modo que deve progredir nos moldes da legislação após 12 (doze) meses, ou seja, maio de 2007 e que, no entanto, a progressão funcional ocorre somente no mês de setembro de 2007, ou seja, após 16 meses, suprimindo 04 (quatro) meses de progressão todos os anos.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado.

Apresentadas contrarrazões, o processo foi encaminhado a esta Turma.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre salientar a sentença de que se recorre:

"SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação ajuizada pelo procedimento do Juizado Especial Federal, regido pela Lei nº 10.259/2001, em que dispensado o relatório, com base no art. 38 da Lei nº 9.099/95.

É inexigível o recolhimento de custas iniciais, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado.

Passo a fundamentar e a decidir.

A controvérsia cinge-se em definir a ausência de regulamentação da Lei nº 11.355/2006, que trata de reestruturação de carreira com reflexos na progressão funcional da parte autora, servidor público federal, a ponto de aplicar subsidiariamente o Decreto nº 84.669/80, que regulamentou legislação diversa.

Como a matéria refere-se ao recebimento de diferenças de natureza sucessiva decorrentes de vantagem devida a servidor público pela Fazenda Pública, opera-se a prescrição das prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte autora é servidora pública federal, ocupante de cargo público federal, integrante do Plano Especial de Carreiras e Cargos, estruturado pela Lei nº 11.355/2006.

Sustenta que a carreira ainda carece de regulamentação para ter aplicadas as regras e procedimentos estabelecidos no Decreto nº 84.669/80, que regulamentava o instituto da progressão funcional a que se referiam a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o Decreto-lei nº 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.

Assim pretende ter aplicado o entendimento da Turma Nacional de Uniformização que, em pedido de uniformização de interpretação de lei, fixou a seguinte tese no Tema 206:

"Em razão da ilegalidade dos artigos 10 e 19, do Decreto nº 84.669/80, o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório."

(PEDILEF 5012743-46.2017.4.04.7102/RS, Relator Juiz Federal Fabio de Souza Silva, trânsito em julgado em 29/06/2021, no RE 1300404/RS)

Ocorre que os titulares dos cargos de provimento efetivo da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho tiveram a estrutura remuneratória definida a partir de 1º de março de 2008 até 31 de janeiro de 2009 composta pela Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST.

*E os critérios e procedimentos para pagamento do patamar remuneratório decorrente da **estruturação na carreira da parte autora foi objeto de regulamentação específica**, primeiro pelo Decreto nº 7.876/2012, seguido do Decreto nº 7.922/2013, atualmente em vigor.*

Portanto, no caso concreto não se aplica o Decreto nº 84.669/1980 de forma subsidiária, por existente regulamentação específica para a carreira da Previdência, Saúde e do Trabalho.

Ante o exposto, **julgo improcedente** o pedido, e declaro o processo extinto com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Para a interposição de recurso inominado, com a representação por advogado, é necessário o preparo do recurso, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita (art. 41, §2º e parágrafo único do art. 54, da Lei nº 9.099/95).

Interposto recurso por quaisquer das partes, abra-se vista à parte contrária para apresentar contrarrazões. Oportunamente, encaminhem-se à Turma Recursal do Rio de Janeiro na Justiça Federal da 2ª Região.

Sem irresignação das partes, registre-se o trânsito em julgado."

A sentença de improcedência deve ser mantida, mas por outros fundamentos.

Verifica-se a partir dos documentos anexados no Evento 7 que a parte autora foi nomeada para o cargo público em 09/05/2006 e somente obteve progressão funcional com efeitos financeiros a partir de 01/09/2007 e assim sucessivamente:

PCA	CARGO	POSICIONAMENTO	PERIODO	VIGENCIA	FORMA	ENTR	SITUACAO	HIST
301	422050	422-NS-A-I	09MAI2006	31AGO2007	NOMEACAO		ENCERRADO	
		422-NS-A-II	01SET2007	31AGO2008	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-A-III	01SET2008	31AGO2009	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-A-IV	01SET2009	31AGO2010	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-A-V	01SET2010	31AGO2011	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-B-I	01SET2011	31AGO2012	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-B-II	01SET2012	31AGO2013	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-B-III	01SET2013	31AGO2014	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-B-IV	01SET2014	31AGO2015	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-B-V	01SET2015	31AGO2016	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-B-VI	01SET2016	31AGO2017	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-C-I	01SET2017	31AGO2018	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-C-II	01SET2018	31AGO2019	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-C-III	01SET2019	31AGO2020	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-C-IV	01SET2020	31AGO2021	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-C-V	01SET2021	31AGO2022	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-C-VI	01SET2022	31AGO2023	PROGMANUAL		ENCERRADO	
		422-NS-S-I	01SET2023		PROGMANUAL		VIGENTE	

A TNU, ao julgar o Tema 206, fixou entendimento no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo Decreto nº 84.669/80 deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos interstícios, quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório.

Entretanto, o STJ firmou a tese a respeito da progressão funcional nestes termos, Tema 1129 (grifou-se):

i) o interstício a ser observado na progressão funcional e na promoção de servidores da carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses, nos termos das Leis 10.355/2001, 10.855/2004, 11.501/2007 e 13.324/2016;

ii) é legal a progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta à de entrada do servidor na carreira (início do exercício funcional);

iii) são exigíveis diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do reenquadramento dos servidores quanto ao período de exercício da função até 1º/1/2017, nos termos do art. 39 da Lei 13.324/2016.

O inteiro teor do julgado é informado conforme:

"...Conforme dispõe o art. 9º da Lei n. 10.855/2004, que regulou a reestruturação da Carreira Previdenciária, com redação dada pela Lei n. 11.501/2007, enquanto não editado regulamento a respeito das promoções e progressões funcionais, devem ser observadas as regras constantes do Plano de Classificação de Cargos, disciplinado pela Lei n. 5.645/1970. Nessa linha, deve-se respeitar o interstício mínimo de 12 (doze) meses, conforme o art. 7º do Decreto n. 84.669/1980.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela possibilidade de fixação do termo inicial da contagem dos efeitos financeiros da promoção e da progressão funcionais ser fixado em data distinta da entrada em exercício do servidor.

No caso dos servidores da carreira da seguridade social, deve-se observar que o Decreto n. 84.669/1980 prevê que: a) os termos iniciais da contagem do interstício para a progressão e promoção funcionais são os meses de janeiro e julho (art. 10, § 1º) ou o primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício (art. 10, § 2º); e b) para início dos efeitos financeiros dos atos de progressão até então publicados, os meses de setembro e março (art. 19).

É possível exigir diferenças remuneratórias retroativas aos reenquadramentos funcionais, considerando que, até a vigência da Lei n. 13.324/2016, os servidores já tinham o direito às progressões funcionais conforme as regras estabelecidas na Lei n. 5.645/1970 e no Decreto n. 84.669/1980, de forma que já tinham direito ao cômputo do interstício de 12 (doze) meses.

Com efeito, não se trata de aplicação retroativa do art. 39 da Lei n. 13.324/2016, mas de reconhecimento da incidência das normas anteriores a 2017 (que já previam o interstício de 12 meses)." Informativo STJ 835/2024.

Pela leitura do inteiro teor do julgado conforme Tema 1129 STJ, verifica-se que, ao contrário da tese autoral e dos anteriores julgamentos desta Turma assim como da TNU, o STJ passou a entender que o interstício para progressão e promoção funcional pode se dar em data distinta daquela da entrada em exercício do servidor.

A despeito de considerar viável a cobrança de diferenças pretéritas, firmou-se no Tema 1129 que tais diferenças só seriam devidas até 01/01/2017, conforme dispunha o art. 39 da Lei 13.324/16, isso em razão do direito adquirido pela legislação anterior (Lei n. 5.645/1970 e no Decreto n. 84.669/1980). Portanto eventuais diferenças atrasadas no caso dos autos estariam prescritas.

Assim sendo, aderindo ao posicionamento do novo julgado pelo STJ - Tema 1129, deve ser negado o direito autoral, reconhecendo como legal a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da progressão na carreira a data de setembro de 2007.

Neste sentido já decidiu esta Turma:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL/PROMOÇÃO. INTERSTÍCIO A CONTAR DO INGRESSO NO CARGO. TEMA 1129 DO STJ. EFEITOS FINANCEIROS. A Turma adequou o entendimento para fixar o início do interstício funcional ao Tema 1129 do STJ, que admitiu, para a progressão/promoção, data distinta da entrada em exercício do servidor no cargo para a contagem dos 12 meses. Aqueles que foram reenquadrados contando tempo de exercício anterior a 1-7-2017, o Tema reconhece diferenças remuneratórias relativas a tal período. (Sessão de 11-2-2025. Processo nº 5045513-91.2024.4.02.5101. Relatoria da Dra. Cynthia Leite Marques.)

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO.** Condene a parte autora no pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.